RESUMÉ — Nález rušící přísudkovou vyhlášku

116/2013 Sb.

Zdrojové znění: 7. 5. 2013.

Jde o nález Ústavního soudu s derogačním účinkem, nikoli o obecný předpis stanovující novou sazbu odměny. Výrok zrušil vyhlášku č. 484/2000 Sb.

1. Předmět, zásady a souvislosti

Co upravuje: Obsahuje nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 25/12, kterým byla zrušena vyhláška č. 484/2000 Sb.

Zásady a nosné koncepty: Ochrana spravedlivého procesu, přiměřenost nákladů a zákaz paušálu odtrženého od skutečných okolností.

Systematika: Výrok, rekapitulace návrhu a vyjádření, ústavní přezkum a odůvodnění derogace.

Subjekty a objekty: Ústavní soud, navrhovatelé, Ministerstvo spravedlnosti a osoby dotčené nákladovým rozhodováním.

Postavení v právním systému: Derogační nález Ústavního soudu publikovaný ve Sbírce. Jeho výrok má závazné účinky; odůvodnění není samostatným novým odměnovým tarifem.

Vazby a zvláštní aplikační vztahy: Publikace č. 116/2013 Sb. je derogační soudní akt, nikoli nový tarif. Náklady nadále vyžadují zákonný základ v OSŘ č. 99/1963 Sb. a použitelném advokátním tarifu č. 177/1996 Sb.

2. Jádro úpravy — stručné vysvětlení

výrok nálezu Pl. ÚS 25/12: Ústavní soud zrušil celou vyhlášku č. 484/2000 Sb. dnem vyhlášení nálezu ve Sbírce. Nález je normativně významný odstraněním neústavní podzákonné úpravy, nikoli stanovením nové tabulky odměn.

odůvodnění — základ nákladové ochrany: Paušální náhrada odvozená od předmětu sporu nemusí odrážet reálnou náročnost poskytované právní služby. Systém může v konkrétních skupinách případů vytvářet nepřiměřenou zátěž neúspěšné strany a podporovat ekonomické využívání nákladového příslušenství.

odůvodnění — limity a účinky: Předmětem přezkumu je soulad podzákonného tarifu s ústavními zárukami, nikoli popření práva úspěšné strany na účelné náklady. Po derogaci je třeba určit použitelný zákonný a tarifní základ a procesní účinky v konkrétní věci; nález sám automaticky neruší každé pravomocné starší nákladové rozhodnutí.

Podklad: 116-2013-Sb nalez zrusil tzv prisudkovou vyhlasku 484 2000.pdf • 17 stran původního PDF. Resumé se vztahuje k tomuto nahranému souboru, nikoli k nedoloženým pozdějším změnám.

Rozsah: 320 slov resumé včetně úvodu z 11256 slov vyčištěného podkladu (2,84 %). Záhlaví a patičky se nepočítají. Zpracováno 14. 10. 2026.